



# COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

*Città d'Arte*

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

|                                                        |                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>N. 104 DEL<br/>27/02/2026</b>                       | <b>OGGETTO: Lavori di adeguamento rete fognaria del centro urbano del Comune di Avella - Primo Lotto –redazione perizia di variante- ASSESTAMENTO – Determina di Liquidazione</b> |
| <b>Registro Generale<br/>N. 148 DEL<br/>02/03/2026</b> |                                                                                                                                                                                   |

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **due**, del mese di **marzo** nel proprio Ufficio.

**CIG: BA3F16C4DE**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### VISTI:

- il D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 36/2023;
- il Decreto Sindacale n. 20/2025 con il quale sono state conferite al sottoscritto tutte le attribuzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 per quanto concerne l'Area Tecnica;
- la deliberazione di Consiglio comunale di approvazione del bilancio di previsione di competenza e ss.mm.ii.;
- la deliberazione di Giunta comunale di approvazione del piano esecutivo di gestione e ss.mm.ii.;

**PREMESSO CHE** con deliberazione di Giunta Comunale n° 124 del 20.10.2022 si approvava il progetto esecutivo redatto dall'Ufficio Tecnico, per i lavori di adeguamento rete fognaria del centro urbano – Primo Lotto per un importo complessivo di € 342.257,20;

**RILEVATA** l'esigenza di procedere alla redazione di una perizia di variante per la modifica del tratto fognario insistente in via Tombe Romane, parte dell'affidamento in oggetto;

**DATO ATTO** che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

**DATO ATTO** che con determina n. 75/2026 rg n. 110/2026 si è proceduto ad affidare "Lavori di adeguamento rete fognaria del centro urbano del Comune di Avella - Primo Lotto" – Redazione perizia di Variante e Assestamento" all'operatore economico "ing. Bianco Giovanni", P.IVA: 02896900640 con studio in Mugnano del Cardinale (AV) alla via Garibaldi, 105, per un importo di 4.799,42, oltre IVA ed oneri, come per legge;

**DATO ATTO** che l'incarico è stato espletato;

**VISTA** la fattura n. 6 del 20.02.2026 acquisita al prot. n. 2386 del 26.02.2026, dell'importo pari ad € 4.999,40 di cui € 199,98 per cassa, emessa dall'operatore "ing. Bianco Giovanni", P.IVA: 02896900640 con studio in Mugnano del Cardinale (AV) alla via Garibaldi, 105, per l'incarico di cui sopra;

**VERIFICATO** che non sussistono motivi di esclusioni di cui agli artt. da 94 a 97 del D. Lgs. 36/2023.;

**VERIFICATO** che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

**ACCERTATA** la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione;

**ATTESTATO** che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016;

**ACCERTATO**, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

### DETERMINA

**DI LIQUIDARE**, la fattura n. 6 del 20.02.2026 acquisita al prot. n. 2386 del 26.02.2026, dell'importo pari ad € 4.999,40 di cui € 199,98 per cassa, emessa dall'operatore "ing. Bianco Giovanni", P.IVA: 02896900640 con studio in Mugnano del Cardinale (AV) alla via Garibaldi, 105, per l'incarico di – Redazione perizia di Variante e Assestamento “*Lavori di adeguamento rete fognaria del centro urbano del Comune di Avella - Primo Lotto*”;

**DI DARE ATTO** che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il Codice CIG: **BA3F16C4DE**;

**DI DARE ATTO** che ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, il seguente importo di aggiudicazione, a valere con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore come sopra indicato:

**Esercizio finanziario di esigibilità: 2026**

Capitolo: 2607/2

Codice: 08.01-2.02.01.09.010

Impegno: 329/23 sub1;

Importo: € 4.799,42 per imponibile per un totale di € 4999,40

**DI SUBORDINARE** il pagamento della fattura n. 6 del 20.02.2026 acquisita al prot. n. 2386 del 26.02.2026, dell'importo pari ad € 4.999,40 di cui € 199,98 per cassa, emessa dall'operatore economico "ing. Bianco Giovanni", quale SALDO sull'importo di aggiudicazione, all'accredito della RATA da parte della "Cassa Depositi e Prestiti";

**DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;

**DI DARE ATTO** della conformità del presente atto al regolamento vigente in materia di appalti per lavori, servizi e forniture;

**DI DARE ATTO** ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. E) della legge 190/2012 della insufficienza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del presente procedimento.

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa per 15 gg. consecutivi è pubblicata all'albo pretorio ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Avella (AV), 02/03/2026

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO**

f.to dott. Pasquale Maiella

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**  
(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 27/02/2026

**Il Responsabile del Servizio**  
f.to dott. Pasquale Maiella

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**  
(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

**Subimpegno collegato**

| <b>Descrizione Impegno:</b> Affidamento per redazione perizia di variante- DDL e CSE<br><b>CIG:</b> BA3F16C4DE <b>CUP:</b> 22E220003400004<br><b>Descrizione Capitolo:</b> ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA DEL CENTRO URBANO I LOTTO<br><b>Vincolo Bilancio:</b><br><b>Vincolo Tesoreria:</b> |                 |                |                     |                     |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| Piano Finanziario                                                                                                                                                                                                                                                                       | Missione        | Capitolo       | Quinti Livello p.f. | Esercizio           | N. Impegno Provvisorio   |
| 2.02.01.09.010                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.1             | 2607.2         |                     | 2023                | 0                        |
| N. Impegno Definitivo                                                                                                                                                                                                                                                                   | Importo Impegno | N. Sub-impegno | Importo sub-impegno | N. SottoSub-impegno | Importo Sottosub-impegno |
| 329                                                                                                                                                                                                                                                                                     | € 5.939,12      | 1              | € 4.999,40          |                     | € 0,00                   |

**Creditore**

|                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Denominazione:</b> BIANCO GIOVANNI 16-07-1983 - <b>Progressivo Fornitore:</b> 4676<br><b>Codice Fiscale:</b> BNCGNN83L16A509D <b>P.Iva:</b> 02896900640 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**LIQUIDAZIONE**

| Numero Liquid. | Importo Liquidazione | Esercizio |
|----------------|----------------------|-----------|
| 298            | 4.999,40             | 2026      |

**DESCRIZIONE CREDITORE**

|                            |
|----------------------------|
| BIANCO GIOVANNI 16-07-1983 |
|----------------------------|

Avella (AV), 02/03/2026

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

f.to dott.ssa Elisabetta Nisi

---

**ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ**

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 02/03/2026

**Il Responsabile del Servizio**

f.to dott. Pasquale Maiella

---

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO**

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 02/03/2026 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 252, e vi rimarrà fino al 17/03/2026;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 148 del 02/03/2026;

Oggetto: Lavori di adeguamento rete fognaria del centro urbano del Comune di Avella - Primo Lotto –redazione perizia di variante- ASSESTAMENTO – Determina di Liquidazione

Avella (AV), 02/03/2026

**IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO**

f.to dott. Pasquale Maiella